Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 — Wie wij zijn

Sporten.app is een dienst van **LightMedia**, gevestigd aan Overtoom 19, 2141 MS Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59466618. Vragen over deze voorwaarden kunt u stellen via info@sporten.app.

Artikel 2 — Voor wie deze voorwaarden gelden

1. **De Vereniging** is de sportvereniging die Sporten.app afneemt. Zij is onze contractspartij: met haar maken wij de afspraken over de dienstverlening en de vergoeding.
2. **Gebruiker** is ieder die de app, het beheerportaal of de website gebruikt: leden, ouders en verzorgers, trainers, vrijwilligers en bestuurders.
3. Deze voorwaarden gelden voor beiden. Heeft de Vereniging met ons aanvullende afspraken gemaakt, dan gaan die vóór op deze voorwaarden.
4. Voor het verwerken van persoonsgegevens geldt daarnaast de verwerkersovereenkomst. Waar het daarover gaat, gaat die overeenkomst vóór op deze voorwaarden.

Artikel 3 — Wat de Dienst is

1. Sporten.app is een hulpmiddel voor de administratie en het onderlinge verkeer van een sportvereniging: ledenadministratie, activiteiten en inschrijvingen, groepen, chat, meldingen en financiële administratie.
2. Wij leveren de programmatuur en houden die draaiende. Wat er inhoudelijk in staat — activiteiten, tijden, locaties, berichten, bedragen, groepsindelingen — komt van de Vereniging en haar Gebruikers.
3. **De Dienst is geen alarmerings- of noodvoorziening.** Gegevens als noodcontacten zijn er om op te zoeken wie gebeld moet worden; reken er niet op dat een melding, een pushbericht of de app zelf beschikbaar is op het moment dat het ertoe doet, en houd daarnaast een eigen manier van bereiken achter de hand.

Artikel 4 — Uw account

1. U maakt een account aan met juiste en actuele gegevens en houdt uw inloggegevens voor uzelf.
2. U bent verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. Vermoedt u misbruik, meld dat dan zo snel mogelijk via info@sporten.app.
3. Wij raden bestuurders aan tweestapsverificatie aan te zetten. Doet u dat niet, dan komt schade die daardoor ontstaat voor uw eigen rekening.

Artikel 5 — Eerlijk gebruik

1. Het is niet toegestaan om:
    - kwetsende, bedreigende of onrechtmatige berichten te plaatsen, bijvoorbeeld in de clubchat;
    - de Dienst te verstoren, te overbelasten of beveiligingen te omzeilen;
    - gegevens van andere Gebruikers te verzamelen of te gebruiken voor een ander doel dan het verenigingsleven;
    - de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden buiten de Vereniging om;
    - de Dienst geautomatiseerd te bevragen of na te bouwen, anders dan via een koppeling die wij daarvoor beschikbaar stellen.
2. Bij misbruik kunnen wij een account tijdelijk schorsen of blokkeren. Waar dat kan, overleggen wij eerst met het bestuur van de Vereniging; bij een acuut risico voor anderen of voor de Dienst doen wij dat achteraf.
3. **In de clubchat geldt nultolerantie.** Berichten die aanstootgevend, kwetsend, bedreigend of intimiderend zijn, en misbruik van andere Gebruikers, zijn niet toegestaan.
4. Ziet u zo’n bericht, dan kunt u het in de app melden: houd het bericht ingedrukt en kies Melden. Een melding gaat naar de beheerders van de Vereniging en naar ons. De afzender ziet niet wie het bericht meldde. De Vereniging behandelt een melding binnen 24 uur: zij verwijdert het bericht of legt vast dat ingrijpen niet nodig is. Doet zij dat niet, dan doen wij het. Wij kunnen ook eerder zelf ingrijpen.
5. U kunt een andere Gebruiker in de app blokkeren. Berichten van die Gebruiker worden dan voor u ingeklapt; met Tonen kunt u een bericht toch lezen. Die Gebruiker kan u niet meer vermelden en u krijgt van die Gebruiker geen meldingen meer. De ander krijgt daar geen bericht over.
6. Na een melding, of bij misbruik, kunnen de beheerders van de Vereniging en wij een bericht verwijderen. Wij kunnen daarnaast een Gebruiker uit een kanaal halen, of het sturen van berichten voor een Gebruiker tijdelijk of tot nader order uitzetten; de Vereniging kan dat laatste niet. Lid 2 blijft daarnaast gelden.
7. Een verwijderd bericht verdwijnt uit de chat, ook als u het zelf verwijdert. Wij bewaren de inhoud, met een eventuele foto, om meldingen te kunnen beoordelen en ter onderbouwing van een melding, aangifte of geschil. Wie dat kan inzien, staat onder “Melden, blokkeren en verwijderen in de clubchat” in de privacyverklaring.

Artikel 6 — Wat de Vereniging inbrengt

1. De Vereniging bepaalt welke gegevens zij in de Dienst vastlegt, met welke grondslag, en wie daar binnen haar vereniging bij mag. Rollen en rechten kent zij zelf toe en houdt zij actueel.
2. De Vereniging staat ervoor in dat zij die gegevens mag verwerken en dat de inhoud die zij en haar Gebruikers plaatsen niet in strijd is met de wet of met rechten van anderen.

3. Spreekt iemand ons aan op iets wat onder lid 1 of lid 2 valt — bijvoorbeeld een lid dat bezwaar maakt tegen wat de Vereniging heeft vastgelegd of gedeeld — dan vrijwaart de Vereniging ons daarvoor, en vergoedt zij de redelijke kosten van verweer. Dat geldt niet voor zover de aanspraak voortkomt uit een tekortkoming van onszelf.
4. De Vereniging informeert haar eigen leden over de verwerking van hun gegevens, zoals de AVG dat van een verwerkingsverantwoordelijke verlangt. Zij mag daarbij verwijzen naar onze privacyverklaring, maar die komt niet in de plaats van haar eigen informatieplicht.

Artikel 7 — Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen

1. Wij doen ons best de Dienst goed en ononderbroken te laten werken, maar garanderen geen permanente beschikbaarheid en geven geen beschikbaarheidspercentage af.
2. Voor onderhoud of verbeteringen kan de Dienst tijdelijk niet bereikbaar zijn. Gepland onderhoud kondigen wij waar mogelijk vooraf aan.
3. Functies kunnen veranderen, worden toegevoegd of verdwijnen. Verdwijnt een functie waarop de Vereniging aantoonbaar leunt, dan melden wij dat ten minste 30 dagen van tevoren.
4. Onderdelen die van derden afhangen — het afleveren van pushmeldingen, het bezorgen van e-mail, het bereiken van de app via het netwerk — kunnen uitvallen buiten onze invloed om. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, maar spannen ons in om een storing op te lossen of te omzeilen.
5. De Vereniging kan haar gegevens exporteren. Voor gegevens die zij niet kan missen, blijft zij zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een eigen kopie.

Artikel 8 — Vergoeding

1. Wat de Vereniging betaalt en per wanneer, spreken wij met haar af. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Een tariefwijziging kondigen wij ten minste 60 dagen van tevoren aan. Gaat de Vereniging niet akkoord, dan kan zij tegen de ingangsdatum opzeggen.
3. Bij een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen kunnen wij de Dienst opschorten, nadat wij de Vereniging schriftelijk hebben gemaand en een redelijke termijn hebben gegund. Opschorten laat de betalingsverplichting in stand, en de gegevens blijven gedurende de opschorting bewaard.

Artikel 9 — Intellectuele eigendom

1. De programmatuur, de vormgeving en de naam Sporten.app zijn en blijven van LightMedia. De Vereniging en haar Gebruikers krijgen het recht de Dienst te gebruiken zolang de overeenkomst loopt; meer dan dat wordt niet overgedragen.
2. De gegevens die de Vereniging en haar Gebruikers in de Dienst zetten, blijven van hen. Wij gebruiken die alleen om de Dienst te leveren, zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst.
3. Doet iemand ons een suggestie voor een verbetering, dan mogen wij die vrij gebruiken, zonder vergoeding en zonder dat daar rechten uit ontstaan.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

1. De Dienst wordt geleverd zoals hij is. De inhoud in de app — activiteiten, tijden, locaties, berichten, bedragen — wordt geplaatst door de Vereniging en haar Gebruikers; daarvoor zijn zij zelf verantwoordelijk.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval gemiste inkomsten, gemiste besparingen, reputatieschade, verlies van gegevens dat met een eigen kopie voorkomen had kunnen worden, en schade door het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
3. Onze aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis, en voor alle gebeurtenissen in een kalenderjaar samen, beperkt tot het bedrag dat de Vereniging in de twaalf maanden vóór de gebeurtenis voor de Dienst heeft betaald, met een maximum van **€ 5.000**. Is er geen vergoeding betaald, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot **€ 500**.
4. Een aanspraak vervalt als hij niet binnen twaalf maanden nadat de Vereniging de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk bij ons is gemeld.
5. De beperkingen in dit artikel gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van LightMedia zelf, en verder niet voor zover dwingend recht daaraan in de weg staat. Tegenover een Gebruiker die consument is, gelden zij alleen voor zover de wet dat toelaat.
6. Wat de Algemene verordening gegevensbescherming zelf regelt over aansprakelijkheid tegenover betrokkenen (artikel 82 AVG), blijft onverlet.

Artikel 11 — Overmacht

Wij zijn niet gehouden tot nakoming wanneer dat door overmacht wordt verhinderd. Daaronder vallen in elk geval: uitval van netwerken, stroom of datacenters, een storing bij een partij die wij inschakelen, een grootschalige aanval op onze systemen, en overheidsmaatregelen. Duurt de overmacht langer dan 60 dagen, dan kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder schadevergoeding.

Artikel 12 — Duur en beëindiging

1. U kunt uw account laten beëindigen via uw vereniging of via info@sporten.app.
2. De overeenkomst met de Vereniging loopt tot een van beide partijen opzegt, met inachtneming van wat daarover is afgesproken.
3. Wij kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de Vereniging wezenlijk of herhaald in strijd handelt met deze voorwaarden, of bij faillissement of surseance.
4. Stopt de samenwerking, dan eindigt daarmee ook de toegang van de bijbehorende accounts. Wat er daarna met de gegevens gebeurt, staat in artikel 11 van de verwerkersovereenkomst.

Artikel 13 — Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. De actuele versie staat op deze pagina, met een versienummer en een datum.
2. Een wijziging van betekenis kondigen wij ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum aan bij de Vereniging. Maakt zij binnen die termijn geen bezwaar, dan geldt de nieuwe versie. Maakt zij wel bezwaar en komen wij er samen niet uit, dan kan zij opzeggen tegen de ingangsdatum.

Artikel 14 — Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen leggen wij voor aan de bevoegde Nederlandse rechter, nadat wij eerst samen hebben geprobeerd er onderling uit te komen.

Overzicht van wijzigingen

Versie	Datum	Wijziging
1	28 augustus 2026	Eerste versie
2	24 oktober 2026	Artikel 5, leden 3 tot en met 7: regels voor de clubchat — nultolerantie, melden, blokkeren, opvolging binnen 24 uur, ingrijpen door de Vereniging en door ons, en het bewaren van verwijderde berichten

---

Versie 2 — 24 oktober 2026.